



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên: ThS. Nguyễn Viết Sơn

Email: sonnv@uit.edu.vn





Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC



NỘI DUNG BÀI GIẢNG

- 1 Nguồn gốc nhà nước
- 2 Khái niệm, bản chất nhà nước
- 3 Thuộc tính nhà nước
- 4 Chức năng nhà nước
- 5 Kiểu và hình thức nhà nước
- 6 Bộ máy nhà nước





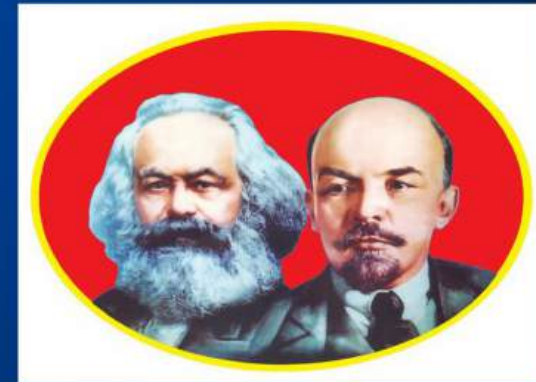
I. Nguồn gốc nhà nước

HAI HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM CHÍNH

Phi Mác-xít

- + Thuyết thần quyền
- + Thuyết gia trưởng
- + Thuyết kế ước xã hội
- + Thuyết bạo lực
- + Thuyết tâm lý

Mác - Lênin





I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

Thuyết thần quyền:

Thượng đế chính là người sắp đặt trật tự thế giới, thượng đế sáng tạo ra nhà nước nhằm bảo vệ trật tự chung, nhà nước là sản phẩm của thượng đế.



Phái quân quyền



Phái giáo quyền



Phái dân quyền





I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

Thuyết gia trưởng:

- Nhà nước xuất hiện chính là kết quả sự phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người. Quyền lực nhà nước, về thực chất cũng giống như quyền lực của người đứng đầu trong gia đình, nó chỉ là sự tiếp tục của quyền lực của người gia trưởng trong gia đình.



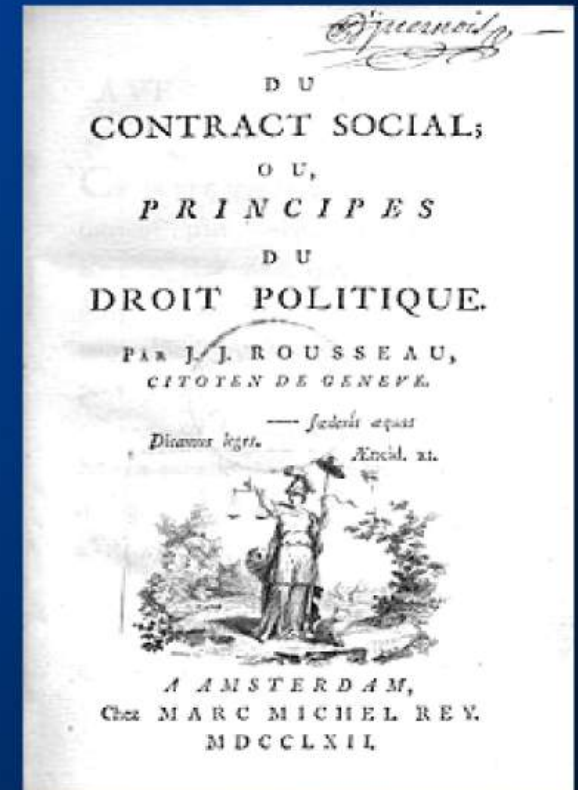


I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

Thuyết khế ước xã hội:

- Nhà nước là sản phẩm của một khế ước xã hội được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước.
- Chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân, trong trường hợp nhà nước không giữ được vai trò của mình, các quyền tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ mất hiệu lực và nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới.





I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

Thuyết bạo lực:

- Cho rằng nhà nước xuất hiện trực tiếp từ các cuộc chiến tranh xâm lược chiếm đất, là việc sử dụng bạo lực của thị tộc đối với thị tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thắng đặt ra một hệ thống cơ quan đặc biệt – nhà nước – để nô dịch kẻ chiến bại.





I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

Thuyết tâm lý:

Nhà nước xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của con người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh, giáo sĩ... để lãnh đạo, dẫn dắt trong các cuộc chiến tranh và chinh phục thiên nhiên.





I. Nguồn gốc nhà nước

1. Các quan điểm phi Mác xít

* **Thuyết thần quyền:** Nhà nước - siêu nhiên, quyền lực - vĩnh viễn.

* **Thuyết gia trưởng:** Nhà nước - kết quả phát triển gia đình, hình thức tổ chức tự nhiên con người.

* **Thuyết khế ước xã hội:** Nhà nước ra đời thông qua một khế ước (hợp đồng) được ký kết.

* **Thuyết bạo lực:** Nhà nước - hệ thống tổ chức của người chiến thắng để cai trị kẻ chiến bại.

* **Thuyết tâm lý:** Nhà nước xuất hiện do nhu cầu về tâm lý phụ thuộc của con người nguyên thủy.

Các quan
điểm này
chưa đưa ra
cơ sở khoa
học để giải
thích đúng
đắn về
nguồn gốc
Nhà nước



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin



Nhà nước không phải là một hiện tượng xã hội bất biến và vĩnh cửu mà nó có quá trình hình thành, phát triển, vận động và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó không còn nữa.



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.1. Xã hội nguyên thủy và tổ chức Thị tộc, Bộ lạc



➤ **Tổ chức xã hội:** Đơn giản, cộng đồng, theo huyết thống (Mẫu hệ => Phụ hệ), sống trên cùng 1 phạm vi lãnh thổ nhất định.

➤ **Cơ sở kinh tế:** Sở hữu chung về TLSX và sản phẩm lao động, hưởng thụ bình đẳng theo nguyên tắc bình quân.



➤ **Quyền lực xã hội và tổ chức quản lý xã hội:** Thuộc về xã hội, do toàn thể xã hội tổ chức ra, bảo vệ lợi ích chung của cả cộng đồng; không có bộ máy riêng để cưỡng chế, cai trị.

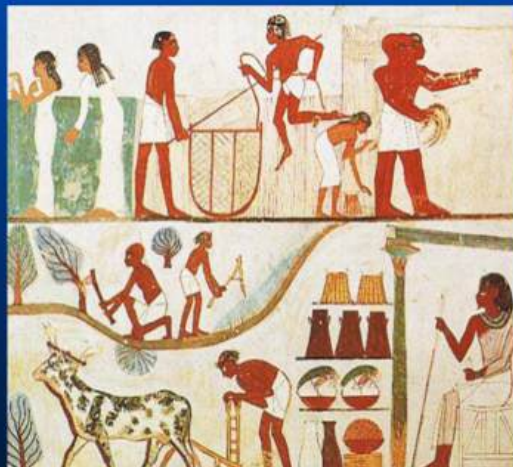


I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.2. Sự tan rã của công xã nguyên thủy và nhà nước xuất hiện

Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển, thay đổi qua 3 lần phân công lao động



**Lần thứ
nhất**

Chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất
⇒ Tư hữu xuất hiện, xã hội bắt đầu phân chia giàu - nghèo.

**Lần thứ
hai**

Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
⇒ Đẩy nhanh quá trình phân hoá xã hội, giàu - nghèo càng sâu sắc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng tăng.

**Lần thứ
ba**

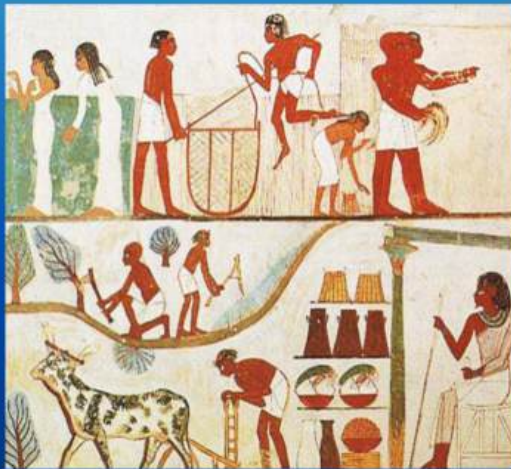
Thương nghiệp ra đời
⇒ Vật trung gian trao đổi hàng hoá là tiền đã xuất hiện và mâu thuẫn trong xã hội càng thêm sâu sắc.



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.2. Sự tan rã của công xã nguyên thủy và nhà nước xuất hiện



**Qua 3 lần
phân công
lao động**

- Nền kinh tế chuyển từ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp và tự túc, săn bắn và hái lượm sang nền kinh tế sản xuất và trao đổi.

- Sở hữu tư nhân xuất hiện để thay thế cho sở hữu công cộng của thị tộc và ngày càng được củng cố.

- Sự phân hoá xã hội xuất hiện và ngày càng sâu sắc.



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.2. Sự tan rã của công xã nguyên thủy và nhà nước xuất hiện

**Khối dân cư
thuần nhất
bị phân chia
thành 02
bộ phận**

Số ít người giàu chiếm hữu
TLSX, bóc lột nô lệ, thành
giai cấp thống trị

Số đông người nghèo
không có TLSX trở thành
giai cấp bị thống trị

**Tổ chức thị tộc, bộ lạc
không còn đủ khả năng
quản lý và điều hành
xã hội nữa**

**Tổ chức thị tộc,
bộ lạc tan rã**

Đòi hỏi phải có một Tổ chức xã hội mới có khả năng
điều hòa được những mâu thuẫn trong xã hội



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.2. Sự tan rã của công xã nguyên thủy và nhà nước xuất hiện

Về kinh tế:

Sự xuất hiện
chế độ tư hữu
về tài sản

Về xã hội:

Sự phân hóa xã
hội, phân chia
thành giai cấp
đối kháng

**2 NGUYÊN NHÂN
RA ĐỜI
NHÀ NƯỚC**

=>Nguyên cơ các giai cấp đối lập
trong xã hội có thể tiêu diệt lẫn
nhau.

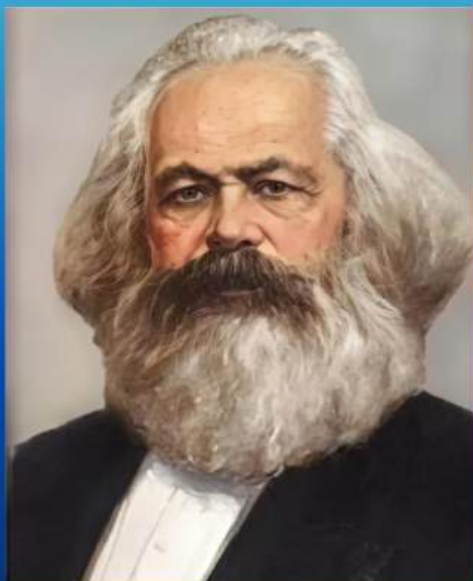
=>Những người nắm kinh tế đã
lập ra một tổ chức làm dịu đi
những mâu thuẫn trong xã hội
để duy trì được quyền lợi, địa
vị của mình, dập tắt sự xung
đột công khai.

**TỔ CHỨC ĐÓ CHÍNH LÀ
NHÀ NƯỚC**



I. Nguồn gốc nhà nước

2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin



Nhà nước là một phạm trù lịch sử, có quá trình hình thành, phát triển, vận động và tiêu vong.

=> Nhà nước là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, nó xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của đời sống xã hội khi xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, trong xã hội xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia thành các giai cấp đối kháng



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

1. Khái niệm



- Nhà nước là một tổ chức quyền lực đặc biệt do giai cấp thống trị lập ra nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội và thực hiện chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị.



- “Nhà nước là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, có đủ bộ máy chuyên để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý xã hội, phục vụ lợi ích và thực hiện mục đích vừa của giai cấp thống trị, vừa của toàn xã hội” (tác giả Nguyễn Minh Đuan)



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

Bản chất nhà nước là tổng hợp những biểu hiện bên ngoài và những mối liên hệ bên trong, những thuộc tính có tính chất tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của nhà nước, quy định sự tồn tại và phát triển của nhà nước

Thể hiện ở 2 mặt

Bản chất giai cấp

Bản chất xã hội



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước





II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

Bản chất giai cấp

Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền.

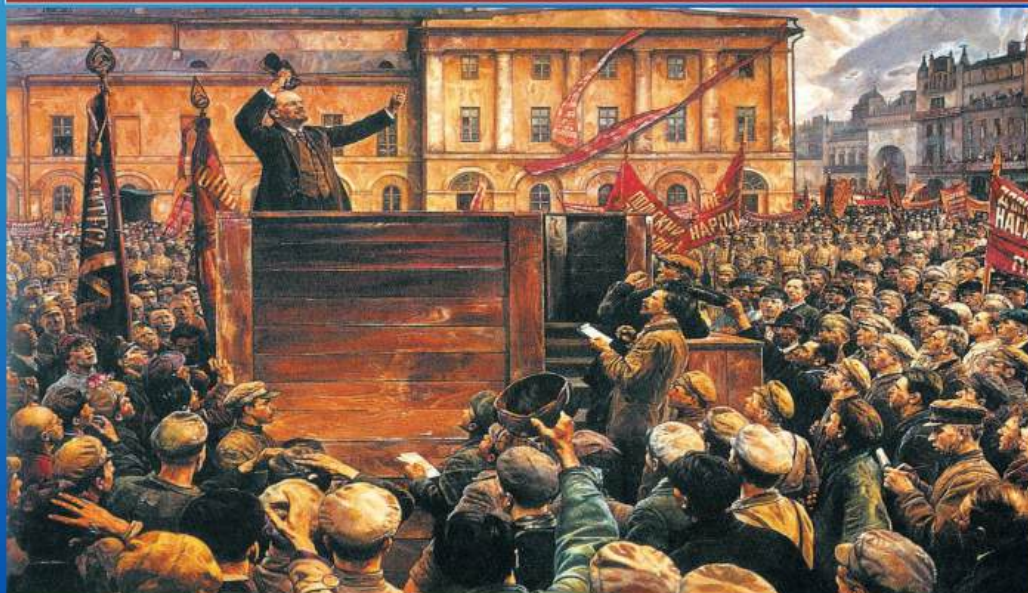
Nhà nước là công cụ giai cấp thống trị sử dụng để duy trì sự thống trị của giai cấp mình với giai cấp khác, với toàn xã hội.



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

Lênin: “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác”



- KINH TẾ
- CHÍNH TRỊ
- TƯ TƯỞNG



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

**Bản chất
xã hội**

Bên cạnh giai cấp thống trị,
xã hội còn tồn tại các giai cấp,
các tầng lớp khác





II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

Bản chất xã hội

Nhà nước điều hoà ý chí của các giai tầng trong xã hội

Nhà nước thực hiện các chức năng xã hội (tổ chức, quản lý, đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển):

- + Thực thi chủ quyền quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội;
- + Xây dựng, phát triển y tế, giáo dục;
- + Xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng...



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước

Bản chất xã hội

Nhà nước là bộ máy để tổ chức và quản lý xã hội, nhằm thiết lập, giữ gìn trật tự và sự ổn định của xã hội, bảo vệ lợi ích chung của cả cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.

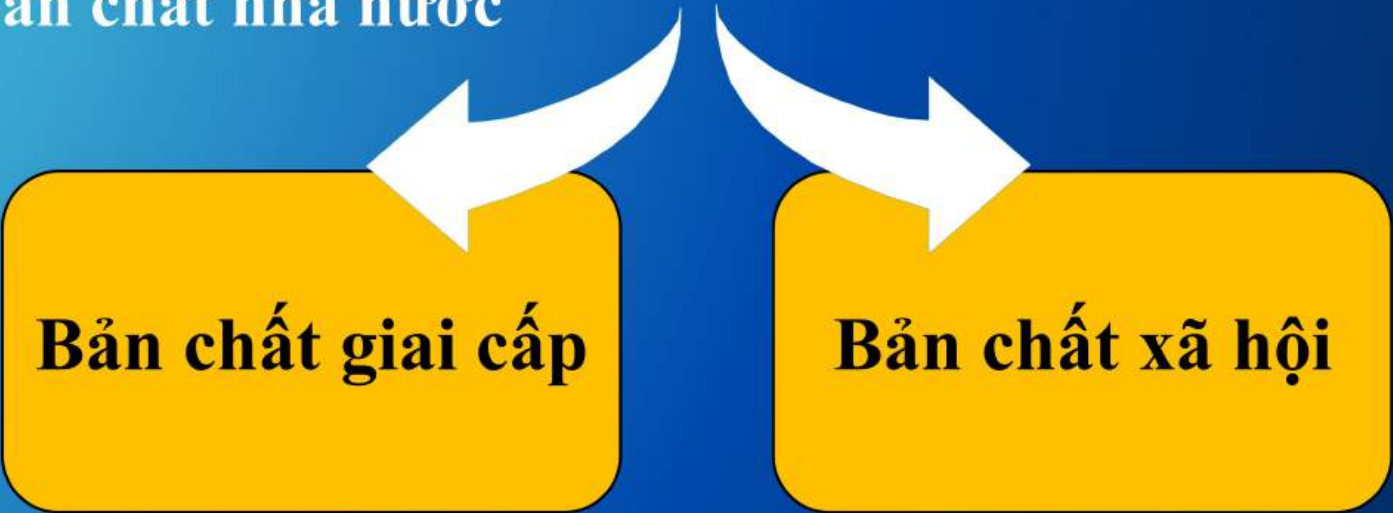


Nhà nước sẽ không tồn tại nếu chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị mà không quan tâm đến lợi ích và nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

2. Bản chất nhà nước



Bản chất giai cấp

Bản chất xã hội



Tính xã hội và tính giai cấp là hai mặt cơ bản, thống nhất, phản ánh bản chất của bất kỳ nhà nước nào, chúng luôn tồn tại song song, đan xen nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau.

Bản chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi thời đại



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước

Đặc trưng cơ bản



Có chủ quyền quốc gia



Quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính, lãnh thổ



Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt



Ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật



Đặt ra và thu các loại thuế



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước



Có chủ quyền quốc gia

**Đặc
trưng
cơ bản**

- Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị - pháp lý, thể hiện quyền tự quyết của nhà nước về mọi chính sách đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc vào bất kỳ một yếu tố bên ngoài nào.
- Chủ quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với nhà nước. Chủ quyền quốc gia có tính tối cao.



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước



Quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính, lãnh thổ

Đặc trưng cơ bản

- Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính => hình thành các cơ quan quản lý trên từng đơn vị hành chính, lãnh thổ.
- Nhà nước nào cũng có lãnh thổ riêng => nhà nước quản lý dân cư trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước



Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt

Đặc trưng cơ bản

- Nhà nước thiết lập một quyền lực đặc biệt “đường như” tách rời và đứng lên trên xã hội.
- Có một tầng lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý => được tổ chức thành các cơ quan nhà nước và hình thành một bộ máy thống trị có sức mạnh cưỡng chế để duy trì địa vị của giai cấp thống trị.



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước



Ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật

**Đặc
trưng
cơ bản**

- Để thực hiện được sự quản lý xã hội, nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.
- Chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật.



II. Khái niệm, bản chất nhà nước

3. Đặc trưng của nhà nước



Đặt ra và thu các loại thuế

Đặc trưng cơ bản

- Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân buộc phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước và tiến hành các hoạt động quản lý nhà nước.
- Chỉ có nhà nước có quyền quy định về thuế và thu các loại thuế.



III. Chức năng của nhà nước

1. Khái niệm

Chức năng của nhà nước là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước phù hợp với bản chất, mục đích, nhiệm vụ của nhà nước và được xác định bởi điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong mỗi giai đoạn phát triển của nó.



- Chức năng của nhà nước luôn phản ánh bản chất của nhà nước hay do bản chất của nhà nước quyết định.
- Chức năng của nhà nước phụ thuộc vào nhiệm vụ cơ bản của nhà nước => chức năng và nhiệm vụ của nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.



III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào cách thức thực hiện quyền lực nhà nước





III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào vị trí, vai trò của từng hoạt động của nhà nước

Chức năng cơ bản

Chức năng không cơ bản



III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của nhà nước

Chức năng Kinh tế

Chức năng Chính trị

Chức năng Bảo vệ trật tự pháp luật

Chức năng Bảo vệ đất nước

Chức năng xã hội



III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước





III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước

Chức năng đối nội

Là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước diễn ra trong phạm vi nội bộ của đất nước:

- Quản lý nền kinh tế, văn hóa, xã hội...
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Bảo vệ trật tự pháp luật.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong xã hội.
- Trấn áp các phần tử chống đối chính quyền.



III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước

Chức năng đối ngoại

Là những hoạt động cơ bản của nhà nước với các quốc gia, dân tộc khác:

- Thiết lập mối quan hệ bang giao với các quốc gia khác.
- Gia nhập vào các tổ chức quốc tế và khu vực.
- Bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia, phòng thủ đất nước, chống giặc ngoại xâm...



III. Chức năng của nhà nước

2. Phân loại

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước



Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, tác động qua lại lẫn nhau



III. Chức năng của nhà nước

3. Phương pháp thực hiện

Thuyết phục

(các biện pháp tác động lên ý thức con người)

Cưỡng chế

(các biện pháp cưỡng chế, bắt buộc)



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

**Kiểu
nhà nước
chủ nô**

**Kiểu
nhà nước
phong kiến**

**Kiểu
nhà nước
tư sản**

**Kiểu
nhà nước
XHCN**



Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác tiến bộ hơn là tất yếu khách quan

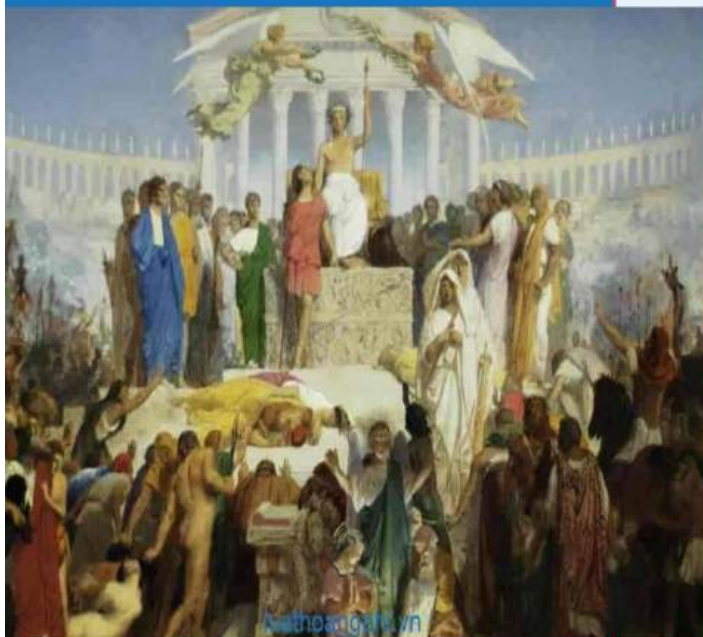


IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

Kiểu nhà nước chủ nô

- Là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử.
- Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ.
- Cơ sở kinh tế: chiếm hữu của chủ nô đối với TLSX và người lao động - là nô lệ.
- Cơ sở xã hội: mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ.
- Nhà nước chủ nô là công cụ của giai cấp chủ nô dùng để áp bức, bóc lột nô lệ
- Đấu tranh của nô lệ mang tính tự phát, chưa phải là đấu tranh giai cấp.





IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

Kiểu nhà nước phong kiến



- Cơ sở kinh tế: sở hữu về ruộng đất của giai cấp địa chủ.
- Cơ sở xã hội: Giai cấp địa chủ phong kiến >< Giai cấp nông dân.
- Nhà nước phong kiến là công cụ bóc lột của giai cấp địa chủ.
- Nông dân phải nộp tô (tiền thuế, các loại thuế...) cho địa chủ.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

Kiểu nhà nước tư sản



- Cơ sở kinh tế: Dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
- Cơ sở xã hội: Giai cấp tư sản >< Giai cấp vô sản.
- Là công cụ bóc lột của giai cấp tư sản.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa



- Là kiểu nhà nước tiến bộ và cuối cùng trong lịch sử.
- Là nhà nước của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động.
- Nhằm xoá bỏ giai cấp, áp bức, bóc lột và thực hiện công bằng xã hội.
- Dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

1. Kiểu nhà nước

Sự phân chia các kiểu nhà nước

Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác tiến bộ hơn trong lịch sử là có tính tất yếu.

Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn so với kiểu nhà nước trước đó.

Có những nhà nước có thể bỏ qua các giai đoạn phát triển nhất định.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

Chính thể

Cấu trúc nhà nước

Chế độ chính trị

Hình thức nhà nước
là cách thức tổ chức
và những phương pháp
thực hiện quyền lực
nhà nước



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể

- Là cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, cơ cấu, trình tự thành lập và mối liên hệ giữa chúng và mức độ tham gia của nhân dân vào việc hình thành các cơ quan này.
- Có 2 dạng cơ bản:
 - + Chính thể quân chủ.
 - + Chính thể cộng hoà.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ Chính thể quân chủ:

Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước và được chuyển giao theo nguyên tắc thừa kế.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ **Chính thể quân chủ:** Có 2 dạng:

+ **Quân chủ tuyệt đối:** người đứng đầu nhà nước nắm giữ toàn bộ quyền lực tối cao của nhà nước.

+ **Quân chủ hạn chế** (quân chủ đại nghị hay quân chủ lập hiến): quyền lực của người đứng đầu nhà nước bị hạn chế (cùng nắm giữ quyền lực tối cao của nhà nước, ngoài cá nhân đứng đầu còn có các cơ quan khác).



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ Chính thể cộng hòa:

Quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về cơ quan đại diện được nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ Chính thể cộng hòa:

Có 2 dạng chính:

+ **Cộng hoà quý tộc**: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan cao nhất của nhà nước chỉ thuộc về tầng lớp quý tộc.

+ **Cộng hoà dân chủ**: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan cao nhất của nhà nước thuộc về nhân dân.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ Chính thể cộng hòa:

+ Cộng hoà dân chủ: có 2 dạng:

> Cộng hoà dân chủ nhân dân: Quyền bầu cử cơ quan tối cao của quyền lực nhà nước thuộc về các tầng lớp nhân dân.

> Cộng hoà dân chủ tư sản: Các đảng chính trị của giai cấp tư sản thay thế nhau nắm quyền lực nhà nước thông qua bầu cử.



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể



☞ Chính thể cộng hòa:

> Cộng hoà dân chủ tư sản: có 3 dạng:

- Cộng hoà tổng thống
- Cộng hoà đại nghị
- Cộng hoà lưỡng hệ



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.1. Hình thức chính thể





IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.2. Hình thức cấu trúc

- Là cách cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và mối quan hệ giữa các đơn vị hành chính - lãnh thổ với nhau cũng như mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Có 2 dạng cơ bản:

- + Nhà nước đơn nhất.
- + Nhà nước liên bang.





IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

2.2. Chế độ chính trị

- Là tổng thể các phương pháp, biện pháp, cách thức mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

Có 2 dạng cơ bản:

- + Chế độ dân chủ.
- + Chế độ phản (phi) dân chủ.

**Chế độ
chính trị**

Dân chủ

**Phản dân
chủ**



IV. Kiểu và hình thức nhà nước

2. Hình thức nhà nước

Chính thể

Cấu trúc nhà nước

Chế độ chính trị

3 yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại chặt chẽ với nhau, thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp thống trị, phản ánh bản chất của nhà nước



V. Bộ máy nhà nước

1. Khái niệm

1.1. Bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương hợp thành hệ thống được tổ chức, hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.



V. Bộ máy nhà nước

1. Khái niệm

1.1. Bộ máy nhà nước

⇒ Đặc điểm:

- + Bộ máy nhà nước là hệ thống cơ quan nhà nước, bao gồm nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.
- + Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và trên cơ sở những nguyên tắc nhất định.
- + Bộ máy nhà nước được thiết lập để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.



V. Bộ máy nhà nước

1. Khái niệm

1.2. Cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước là một tổ chức cấu thành bộ máy nhà nước, có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hình thức hoạt động khác nhau; sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý xã hội theo quy định của pháp luật.



V. Bộ máy nhà nước

1. Khái niệm

1.2. Cơ quan nhà nước

⇒ Đặc điểm:

- + CQNN nhân danh nhà nước trong tổ chức và hoạt động.
- + CQNN được sử dụng quyền lực nhà nước trong hoạt động, được sử dụng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện ý chí của mình.
- + CQNN thực hiện hoạt động quản lý xã hội.
- + CQNN không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Kinh phí hoạt động của CQNN do nhà nước cấp.



V. Bộ máy nhà nước

2. Các loại cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước



Cơ quan nhà nước thường được phân loại *dựa vào chức năng của nhà nước*:

Cơ quan lập pháp

Xây dựng và
ban hành các
văn bản QPPL

Cơ quan hành pháp

Tổ chức thực hiện
pháp luật
và quản lý XH

Cơ quan tư pháp

Tiến hành xét xử và
bảo vệ pháp luật



V. Bộ máy nhà nước

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

- Nguyên tắc phân quyền (tam quyền phân lập):

Quyền lực nhà nước được phân chia thành các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và hoạt động theo cơ chế kiểm chế, đối trọng lẫn nhau.

- Nguyên tắc tập quyền XHCN:

Quyền lực nhà nước được tập trung thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.



V. Bộ máy nhà nước

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

- Nguyên tắc bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật (nguyên tắc pháp chế): Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phải dựa trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Nguyên tắc đảm bảo chủ quyền nhân dân: Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.



Chương 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

1. Hãy làm rõ sự tiến bộ và tính khoa học của quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin khi giải thích về nguồn gốc nhà nước?
2. Hãy cho biết tính xã hội và tính giai cấp của nhà nước được thể hiện trong bản chất của nhà nước như thế nào?
3. Chức năng của nhà nước là gì? Trình bày nội dung những chức năng quan trọng của nhà nước?
4. Hãy cho biết có những hình thức nhà nước nào? Phân tích ưu nhược điểm của từng hình thức nhà nước?
5. Phân biệt hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất và hình thức liên bang? Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện nay có phải là một nhà nước liên bang hay không? Vì sao?
6. Hãy phân tích nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.



Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với xã hội có giai cấp.
2. Quyền lực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất so với quyền lực chính trị và tư tưởng bởi nó tạo nên sự lệ thuộc cơ bản nhất giữa giai cấp bị trị đối với giai cấp thống trị.
3. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền đặt ra và thu các loại thuế.
4. Tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước luôn luôn mâu thuẫn với nhau.
5. Căn cứ hình thức chính thể nhà nước, ta biết được nhà nước đó có dân chủ hay không.
6. Trong hình thức chính thể cộng hòa đại nghị, Tổng thống là chức danh có quyền lực tối cao nhất.
7. Không thể có chế độ chính trị dân chủ trong một nhà nước chính thể quân chủ tuyệt đối.

THANK YOU

courses.uit.edu.vn
sonnv@uit.edu.vn

